

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/5160
(Processo eletrônico nº 19957.003496/2016-78)

- Acusados: Aline Pousada Reginato
Guilherme Brito de Azeredo
Marcelo de Magalhães Gomide
Marcelo Impellizieri Moraes Bastos
Paulo Henrique Barrozo Fabbriani
- Ementa: Não convocação e não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados em integralização de aumento de capital da RJ Capital Partners S.A, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76. Advertência e multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu aplicar aos acusados:
1. Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena de **advertência**, pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c 142, IV, da Lei nº 6.404/76;
 2. Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena de **multa pecuniária de R\$150.000,00**, pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76;
 3. Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena de **multa pecuniária de R\$450.000,00**, pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76;
 4. Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena de **multa pecuniária de R\$450.000,00**, pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76; e
 5. Paulo Henrique Barrozo Fabbriani, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena de **multa pecuniária de R\$150.000,00**, pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a

subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/2017.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Christiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/5160
(SEI Nº 19957.003496/2016-78)**

Acusados: Aline Pousada Reginato
Guilherme Brito de Azeredo Lopes
Marcelo de Magalhães Gomide
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de membros do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. em razão da não convocação e a não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados em integralização de aumento de capital, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP", ou "Acusação", ou "área técnica") em face dos membros do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. ("RJCP", ou "Companhia"), Aline Pousada Reginato ("Aline Reginato"),

Guilherme Brito de Azeredo Lopes ("Guilherme Lopes"), Marcelo de Magalhães Gomide ("Marcelo Gomide"), Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos ("Marcelo Bastos") e Paulo Henrique Barrozo Fabbriani ("Paulo Fabbriani" que, em conjunto com os demais, são aqui denominados "Acusados"), em razão da não convocação e a não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8^o1 e 170, §3^o2, c/c o 142, IV³, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

2. O presente processo originou-se do processo administrativo CVM nº RJ2014/10233, instaurado em 16.09.14 para analisar o aumento de capital da RJCP, aprovado na reunião do conselho de administração ("RCA") de 10.09.14.

II. FATOS E ACUSAÇÃO.

3. Em 10.09.14, a RJCP divulgou ata da RCA na qual foi aprovado o aumento do capital social em R\$3.227.420,00 (fls. 01-02)⁴, elevando-o para R\$28.306.565,00 mediante subscrição particular de novas ações ordinárias no valor de R\$0,01 por ação, com os seguintes aportes:

- i) R\$1.177.420,00 subscritos por Marcelo Bastos;
- ii) R\$250.000,00 subscritos por R.B.S.;
- iii) R\$1.500.000,00 subscritos pelo Fundo de Investimentos Fabbriani Investment Fund SICAV-SIF ("Fundo"); e
- iv) R\$300.000,00 subscritos por J.R.V.C.P.

4. Em 06.03.15, a Companhia divulgou fato relevante informando que, por conta da dificuldade do Fundo em abrir conta de investidor não residente no Brasil, outra companhia brasileira, pertencente ao mesmo grupo econômico do Fundo, assumiria a obrigação de integralização.

5. Em 09.06.15, a RJCP divulgou aviso aos acionistas a respeito de um novo aumento de capital, aprovado em RCA realizada em 27.05.15. A Companhia informou que o capital social antes dessa operação seria de R\$28.306.565,00, valor que contemplaria todo o capital social subscrito e integralizado na operação de aumento de capital anterior, conforme mencionado acima. Tal fato suscitou questionamentos por parte da Acusação, uma vez que até então não havia evidência da integralização das ações subscritas pelo Fundo no primeiro aumento⁵.

6. Em resposta, a RJCP apresentou documentação comprobatória da celebração, em 28.01.15, de um aditivo ao memorando de entendimentos com o Fundo ("Aditivo"), por meio do qual o Fundo transferiu à São Miguel Investimentos S.A. ("São Miguel"), sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico, a responsabilidade pelo pagamento da integralização de capital (fls. 201-229). Para honrar tal compromisso, a São Miguel cederia à Companhia os direitos aquisitivos de seis salas comerciais pelo valor equivalente à obrigação de integralização do Fundo, ou seja, R\$1.500.000,00.

7. Em 23.06.15, a SEP questionou⁶ a RJCP sobre os motivos que a teriam levado a não divulgar o Aditivo, bem como as medidas que a Companhia tomaria diante daquela situação⁷.

8. Em 30.06.15, a Companhia divulgou novo fato relevante informando que a São Miguel pretendia assumir as obrigações do Fundo mediante a transferência dos bens e informou que convocaria nos próximos dias assembleia geral extraordinária ("AGE") para deliberar sobre (i) a nomeação de empresa especializada para avaliação dos imóveis; (ii) o laudo de avaliação preparado por tal empresa; e (iii) a incorporação dos referidos imóveis ao patrimônio da RJCP (fls. 236).

9. Em 14.08.15, tendo em vista a não realização da supracitada AGE, a SEP solicitou novos esclarecimentos quanto à realização do conclave⁸.

10. A Companhia informou, em 20.08.15, que convocaria a AGE nos próximos 60 dias (fls. 257) e, em 20.10.15, publicou edital de convocação da AGE a ser realizada em 23.11.15. Em 19.11.15, entretanto, a Companhia divulgou comunicado ao mercado cancelando a assembleia (fls. 258-280).

11. Diante dos fatos acima narrados, e considerando o prazo decorrido desde a aprovação do aumento de capital em bens e as reiteradas alegações de que a operação viria a ser objeto de deliberação em assembleia geral jamais realizada, a SEP entendeu restar configurada infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei nº 6.404/76.

12. Segundo a Acusação, tal infração teria sido cometida por membros do conselho de administração da RJCP, posto que o art. 142 da Lei nº 6.404/76 delega ao referido órgão a competência para convocar assembleia geral para fins de aprovação de laudo de avaliação de bens a serem usados em subscrição de ações para aumento de capital.

13. A SEP aduziu que, devido à suposta infração estar relacionada à omissão de órgão que atua de forma colegiada, a análise da responsabilidade importaria em verificar quem eram os membros do conselho de administração da RJCP durante (i) a aprovação do primeiro aumento de capital, ocorrido em 10.04.14, ou (ii) os meses que sucederam a referida operação, sem a convocação de assembleia de aprovação do laudo de avaliação dos bens subscritos no aumento.

14. Após esse filtro⁹, a fim de apurar a responsabilidade individual dos conselheiros, caberia verificar se cada um deles (i) esteve no cargo por período suficiente para endereçar a questão; e (ii) tomou alguma iniciativa individual nesse sentido.

15. Feita essa análise, a SEP concluiu que Marcelo Gomide, Marcelo Bastos, Guilherme Lopes, Aline Reginato e Paulo Fabbriani teriam permanecido no conselho de administração da Companhia no referido período e não teriam, quando questionados, indicado iniciativas individuais eventualmente tomadas. Além disso, sustenta a SEP que nas manifestações apresentadas não foi alegado que a assembleia foi realizada, ou que não seria necessária. Apenas teriam sido sinalizadas datas futuras em que viria a se realizar, o que não chegou a ocorrer.

16. Em 29.12.15, a SEP solicitou a manifestação a respeito dos fatos relatados¹⁰, tendo os acusados Marcelo Bastos, Guilherme Lopes e Paulo Fabbriani alegado resumidamente que (fls. 306-313):

- i) o cancelamento da assembleia geral teria ocorrido por conta de alterações significativas na administração da Companhia e da existência de contratos de suporte adicional à transação com os imóveis objeto da integralização de capital;
- ii) uma empresa especializada em avaliações judiciais e perícias teria sido contratada para avaliar o conjunto das seis salas comerciais, tendo concluído que o valor desses imóveis ultrapassaria os R\$1.500.000,00 originalmente subscritos pelo Fundo. Dessa forma, a administração teria assegurado os interesses da Companhia até a formalização da referida subscrição; e
- iii) a assembleia para tratar do assunto seria postergada para o primeiro trimestre de 2016¹¹.

17. Aline Reginato, por sua vez, alegou que estaria impossibilitada de opinar sobre o aumento de capital aprovado em 10.09.14, pois só teria sido eleita em 19.11.14. Além disso, teria renunciado ao cargo em 25.08.15 (fls. 315), o que a impossibilitaria de se manifestar sobre edital de convocação da AGE prevista para 23.11.15, bem como sobre o cancelamento da referida assembleia.

III. RESPONSABILIDADES.

18. Diante dos fatos apresentados, e considerando o conjunto de informações constantes dos autos, a SEP entendeu que os Acusados, na qualidade de membros do conselho de administração, descumpriram os **artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei 6.404/76**, em razão da não convocação e da não realização da assembleia geral para a aprovação dos bens utilizados na integralização do aumento de capital aprovado em 10.09.14.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE.

19. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE")¹² entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08. No tocante ao cumprimento do art. 6º da referida deliberação¹³, a PFE afirmou que a autoria das infrações apuradas não teria sido devidamente demonstrada no que tange à individualização das condutas.

20. Diante disso, SEP reformulou os parágrafos 23 a 31 do termo de acusação, de modo a individualizar a conduta dos acusados¹⁴.

VI. DEFESAS.

21. Embora tenham sido regularmente intimados, os acusados não apresentaram suas razões de defesa.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

22. Em 07.03.17, o presente processo foi sorteado para minha relatoria (doc. SEI nº 0238525).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 8º - A avaliação dos bens será feita por três peritos, ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.

§1º - Os peritos, ou a empresa avaliadora, deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§2º - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. §3º - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. §4º - Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. §5º - Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115. §6º - Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa, ou dolo, na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.

² Art.170, §3º - A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 98.

³ Art. 142 - Compete ao conselho de administração: (...) IV-convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132.

⁴ Tal informação também foi divulgada em aviso aos acionistas divulgado no Sistema IPE em 15.09.14 (fls. 3-5).

⁵ Ofício nº 190/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 11.06.15 (fls. 198-199).

⁶ Ofício nº 211/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 23.06.15 (fls. 230-231).

⁷ As demais irregularidades cometidas pelos administradores da RJCP foram tratadas no PAS CVM nº RJ2015/8673, julgado em 30.05.17. Dentre os condenados, figura Marcelo Bastos, acusado no presente processo. Na ocasião, o acusado foi condenado à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00, por descumprir o art. 154, combinado com os artigos 163, III, e 166, §2º, da Lei nº 6.404/76, ao não fornecer ao conselho fiscal os documentos relacionados aos negócios da Companhia.

⁸ Ofício nº 273/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 14.08.15 (fls. 255).

⁹ Conforme consta nos autos (documentos SEI nºs 0173949, 0173951, 0173954, 0173956 e 0173957), os Acusados tomaram posse e renunciaram, quando for o caso, nas seguintes datas: Marcelo de Magalhães Gomide (posse em 30.04.12); Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (posse em 30.04.12); Guilherme Lopes (posse em 19.11.14 e renúncia em 08.04.16), Aline Reginato (posse em 19.11.14 e renúncia em 24.09.15) e Paulo Fabbriani (posse em 19.11.14).

¹⁰ Ofícios nº 373 a 380/2015/CVM/SEP/GEA-3, datados de 29.12.15 (fls. 292-300).

¹¹ A assembleia geral não foi realizada.

¹² PARECER/Nº 00137/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 14.09.16 (Doc. SEI nº 0162008).

¹³ Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais, ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

¹⁴ Memorando nº 96/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 11.10.16 (Doc. SEI nº 0174373).

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/5160
(SEI Nº 19957.003496/2016-78)**

Acusados: Aline Pousada Reginato
Guilherme Brito de Azeredo Lopes
Marcelo de Magalhães Gomide
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de membros do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. em razão da não convocação e a não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados em integralização de aumento de capital, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Henrique Machado

V O T O

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP", ou "Acusação") em face dos membros do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. ("RJCP", ou "Companhia") Aline Pousada Reginato ("Aline Reginato"), Guilherme Brito de Azeredo Lopes ("Guilherme Lopes"), Marcelo de Magalhães Gomide ("Marcelo Gomide"), Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos ("Marcelo Bastos") e Paulo Henrique Barrozo Fabbriani ("Paulo Fabbriani" que, em conjunto com os demais, são aqui denominados "Acusados"), em razão da não convocação e da não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76¹.

2. Como visto no relatório, a reunião do conselho de administração ("RCA") da RJCP, ocorrida em 10.09.14, deliberou por aumento de capital, no qual, o Fundo de Investimentos *Fabbriani Investment Fund* ("Fundo") subscreveu R\$1.500.000,00 em novas ações da Companhia. Posteriormente, o Fundo transferiu à São Miguel Investimentos S.A. ("São Miguel"), sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico, a responsabilidade pelo pagamento da integralização de capital, que seria feito por meio da transferência dos direitos aquisitivos de seis salas comerciais pelo valor equivalente à obrigação de integralização do Fundo, ou seja, R\$1.500.000,00.

3. Ao ser questionada sobre a necessidade de se realizar a AGE para aprovar o respectivo laudo de avaliação, a RJCP declarou, em mais de uma ocasião, que realizaria a assembleia. Contudo, conforme demonstrado pela SEP, a assembleia jamais ocorreu.

4. Em manifestações prévias à acusação, os acusados Marcelo Bastos, Guilherme Lopes e Paulo Fabbriani alegaram que haviam contratado uma empresa especializada em avaliações judiciais e perícias para avaliar o conjunto das seis salas comerciais, tendo concluído que o valor dos imóveis ultrapassaria os R\$1.500.000,00 originalmente subscritos pelo Fundo. Afirmaram que a administração teria, dessa forma, assegurado integralmente os interesses e direitos da Companhia até a formalização e o cumprimento das etapas determinadas no art. 8º da lei societária.

5. Aline Reginato, por sua vez, alegou que estaria impossibilitada de opinar sobre o aumento de capital aprovado em 10.09.14, bem como sobre o cancelamento da AGE prevista para 23.11.15, pois foi eleita conselheira em 19.11.14 e renunciou ao cargo em 25.08.15.

6. Nesse contexto, tem-se que a ausência de deliberação assemblear para aprovar a entrega de bens para a integralização do capital social da RJCP é incontroversa. Sobre a matéria, a Lei nº 6.404/76 estabelece, nos artigos 170, §3º, e 8º.

Art.170. Depois de realizados 3/4, no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública, ou particular, de ações.

(...)

§3º - A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 98.

Art. 8º - A avaliação dos bens será feita por três peritos, ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número.

§1º - Os peritos, ou a empresa avaliadora, deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§2º - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão.

§3º - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.

§4º - Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.

§5º - Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115.

§6º - Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.

7. Da leitura desses dispositivos depreende-se que a utilização de bens para integralizar o capital social deve ser previamente aprovada pelos acionistas reunidos em assembleia geral, a quem cabe nomear os peritos e aprovar a avaliação dos bens destinados à integralização.

8. A importância da realização desse procedimento, extrai-se da Exposição de Motivos nº 196/76² da Lei nº 6.404/76 ao destacar que a principal função da avaliação de bens é assegurar a realidade do capital social, isto é, que o valor dos bens sujeitos à incorporação pela Companhia correspondam ao montante subscrito, sob pena de o capital social integralizado não corresponder ao seu valor real.

9. Sobre o tema, cabe reproduzir o entendimento do ilustre jurista Nelson Eizirik³: Os bens que servirão à formação e integralização do capital devem obrigatoriamente ser avaliados a fim de que os credores da companhia e aqueles que subscreveram ações em dinheiro recebam garantia adicional contra eventuais fraudes, evitando a apresentação de bens inúteis ou que sejam incorporados ao capital por valor superior ao real. A supervalorização dos bens pode lesar os acionistas, ou subscritores que contribuíram em dinheiro, os investidores e os credores, assim como prejudicar a continuidade normal da empresa.

10. Com relação ao argumento apresentado por Marcelo Bastos, Guilherme Lopes e Paulo Fabbriani, tenho que a contratação de empresa especializada e a elaboração de laudo são procedimentos importantes, mas, perdem o seu propósito quando não são sujeitos à fiscalização e à aprovação pelos acionistas reunidos em assembleia e, portanto, tais fatos não descaracterizam a infração aos artigos 8º e 170 da Lei nº 6.404/76.

11. Quanto à responsabilidade dos administradores, o art. 142, IV, da lei societária é claro ao atribuir ao conselho de administração a competência para convocar assembleia geral. Enquanto órgão colegiado, suas deliberações devem ser tomadas em conjunto pelos seus membros, e, uma vez constatado ato comissivo, ou omissivo, por parte do conselho de administração que implique em infração à lei, a responsabilidade recai sobre todos os seus membros.

12. Em que se pese a possibilidade de o membro do conselho comprovar que agiu de forma apropriada, afastando assim sua responsabilidade pessoal, mesmo diante da atuação irregular do órgão colegiado⁴, os Acusados no presente processo não lograram êxito em demonstrar que se desincumbiram de sua obrigação, qual seja, respeitar os procedimentos previstos na legislação de regência para a integralização de capital mediante a entrega de bens úteis à Companhia.

13. Nesse sentido, podem os membros do conselho de administração afastar a responsabilidade solidária⁵ presumida dos integrantes desse órgão colegiado por meio de atuação singular, consignando sua divergência em ata de RCA, ou mesmo dando ciência tempestivamente, e por escrito, das irregularidades que observa ao presidente do conselho, ao conselho fiscal, à assembleia geral, ou a esta CVM, conforme o caso.

14. Na hipótese vertente, contudo, todos os Acusados figuravam como membros do conselho de administração quando da transferência de bens que caracterizou a integralização irregular em questão e, mesmo permanecendo como conselheiros nos meses subsequentes, não tomaram medidas para corrigir a irregular integralização, mesmo após os questionamentos desta CVM.

15. No tocante aos argumentos trazidos por Alice Reginato, o fato de a acusada ter assumido o cargo de conselheira de administração após a aprovação do aumento de capital não exclui a sua competência para deliberar sobre atos a ele relacionados. Como visto, a acusada já figurava como administradora à época da

transferência dos bens em 28.01.15, tendo se quedado inerte quanto ao dever de convocar a assembleia geral.

16. Por outro lado, deve ser levado em consideração o fato de a acusada ter permanecido apenas 10 meses no conselho de administração e renunciado em 24.09.15, momento no qual a Companhia estava comprometida em realizar a assembleia (fls. 257) e viria inclusive a publicar edital de convocação em 20.10.15⁶

17. Concluo chamando atenção para a gravidade dos fatos apurados. Como mencionado, a prévia aprovação do laudo de avaliação de bens em assembleia geral é de suma importância para evitar a ocorrência de fraudes ao capital social. No caso em tela, os acusados não procederam à convocação do conclave previamente à transferência dos bens, o que por si só já configura a irregularidade relatada e, mesmo com a oportunidade dada pela área técnica para eventual correção da questão, os conselheiros não tomaram quaisquer medidas neste sentido.

18. Diante do exposto, entendo que os Acusados descumpriram os artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pois não convocaram a assembleia geral necessária à aprovação do laudo de avaliação dos bens transferidos à Companhia, caracterizando integralização irregular em aumento de capital social.

19. Quanto à dosimetria, todos os Acusados já foram condenados no âmbito de processos administrativos sancionadores julgados por este Colegiado, tendo alguns já transitado em julgado⁷. Considerando como marco inicial para a irregularidade aqui analisada o dia 28.01.15, data da transferência dos imóveis da São Miguel à Companhia, verifica-se que são reincidentes os acusados Marcelo Bastos e Marcelo Gomide.

20. Assim, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, considerando a gravidade dos fatos apurados e o histórico dos Acusados, voto pela condenação de:

- i) Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena de advertência, pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76;
- ii) Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76;
- iii) Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas

ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76;

- iv) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76; e
- v) Paulo Henrique Barrozo Fabbriani, na qualidade de membro do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8º e 170, §3º, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76;

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 8º - A avaliação dos bens será feita por três peritos, ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número. §1º - Os peritos, ou a empresa avaliadora, deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. §2º - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. §3º - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.

² Exposição de Motivos nº 196/76, Seção II, alínea "e": o Projeto não reproduz a norma do artigo 60 do Decreto-lei nº 2.627, que dispensa a avaliação de bens pertencentes em comum a todos os subscritores, porque essa dispensa, embora justificável do ponto de vista do interesse dos subscritores, é incompatível com o requisito da avaliação na sua função principal de assegurar a realidade do capital social.

³ EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I – Artigos 1º a 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, páginas 104- 105.

⁴ Como orientação prática aos conselheiros, é ilustrativo a publicação do GT Interagentes intitulada "A Responsabilidade dos Administradores e o Dever de Diligência", acessível em http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/GT_Interagentes_Responsabilidade_Administradores.pdf.

⁵ No aspecto administrativo, resulta que os conselheiros responderão individualmente, nos limites de sua própria conduta, pela ação ou omissão do órgão colegiado que compõem. Por outro lado, deve ser levado em consideração o fato de a acusada ter permanecido apenas 10 meses no conselho de administração e renunciado em 24.09.15, momento no qual a Companhia estava comprometida em realizar a assembleia (fls. 257) e viria inclusive a publicar edital de convocação em 20.10.15

⁶ Em 19.11.15, entretanto, a Companhia divulgou comunicado ao mercado desmarcando a assembleia (fls. 258- 280).

⁷ **Marcelo Bastos** já foi condenado em seis processos: (a) PAS CVM nº RJ2013/11699, julgado em 02.09.14, com trânsito em julgado ocorrido em 27.07.16; (b) PAS CVM nº RJ2013/05194, julgado em 19.12.14, com trânsito em julgado em 26.07.16; (c) PAS CVM nº RJ2012/07767, julgado em 02.04.13, com trânsito em julgado ocorrido nos 30 dias posteriores tendo em vista a não interposição de recurso; (d) PAS CVM nº RJ 2014/1020, julgado em 12.09.17; (e) PAS CVM nº RJ2015/08673, julgado em 30.05.17; e (f) PAS CVM RJ 2016/5499, julgado em 14.12.17, ainda pendente de análise do recurso. **Marcelo Gomide** foi condenado em dois processos: (a) PAS CVM nº RJ2012/07767, julgado em 02.04.13, transitado em julgado ocorrido nos 30 dias posteriores tendo em vista a não interposição de

recurso; e (b) PAS CVM nº RJ2016/5499, julgado em 14.12.17. **Aline Reginato** foi condenada no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/5499, julgado em 14.12.17. **Guilherme Lopes** foi condenado no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/5499, julgado em 14.12.17. **Paulo Fabbriani** foi condenado no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/5499, julgado em 14.12.17.